

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4806/2540

ศาลเจ้าเจตัง
นาย อุด มเดช บุญรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84, มาตรา 87, มาตรา 172

กฎหมายว่าด้วยที่กุลสถานชนิดศาลเจ้าว มาตรา

กฎหมายว่าด้วยกุลสถานชนิดศาลเจ้า ลงวันที่ 15 มีนาคมพุทธศักราช 2463 ข้อ 4 กำหนดว่า ที่ดินที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐบาล ก็ดีหรือในที่ดินของเอกชน แต่ได้อุทิศให้เป็นสมบัติสำหรับศาลเจ้าโดยสิทธิขาดแล้วก็ดีในหัวเมือง นอกจากเขตกรุงเทพมหานครให้มีโฉนดหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินไว้ในนามกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามโฉนดที่ดินระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่ากรมพะลำกังค์ กระทรวงมหาดไทย(ศาลเจ้าเจตัง)เมื่อกรมพะลำกังค์ กระทรวงมหาดไทย ก็คือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบันนี้ ตามกฎหมายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโจทก์ได้ตามกฎหมายดังกล่าว ข้อ 13 และตามกฎหมายข้อ 14 กำหนดให้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ามีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปในกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาลเจ้าในฐานะและกาล อันสมควรและมีอำนาจหน้าที่เข้าเป็นโจทก์หรือจำเลยในอรรถคดีทั้งแพ่งและอาญาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องศาลเจ้าทุกประการ ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง แม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทก็ตาม โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้แล้วว่า โจทก์เป็นกุลสถานประเภทศาลเจ้า มีว.เป็นผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ที่ดินของโจทก์ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์โดย

กระทรวงมหาดไทย ตามสำเนาแผนที่จำลองในโฉนดที่ดินเอกสารท้ายฟ้องซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟ้องดังนั้น โจทก์จึงนำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ไม่เป็นการนำสืบนอกเหนือคำฟ้อง การประกาศเปลี่ยนชื่อหน่วยราชการเป็นข้อเท็จจริง ที่รู้กันอยู่ทั่วไป ย่อมเป็นเรื่องที่ศาลรู้เองและหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84(1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นกุศลสถานประเภทศาลเจ้ามีนายวิชาญ เอกเจริญโอสถเป็นผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8504 จำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 48 ตารางวา ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์โดยกระทรวงมหาดไทยปรากฏตามสำเนาแผนที่จำลองในโฉนดที่ดินเอกสารท้ายฟ้อง จำเลยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินของจำเลยข้ามลำกระโดงสาธารณะประโยชน์บุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์และใช้ที่ดินของโจทก์เป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์โดยจำเลยไม่มีสิทธิกระทำได้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสะพานและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่เกี่ยวกับสะพานออกจากที่ดินของโจทก์และห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากโจทก์ไม่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตลอดจนไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 8504 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสะพานและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่เกี่ยวกับสะพานออกจากที่ดินของโจทก์ และห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามายุ่งเกี่ยวในที่ดิน

ของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงประการเดียวว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่ากฎหมายบัญญัติว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้าลงวันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2463 กำหนดไว้ในข้อ 4 ว่า ที่ดินที่ศาลเจ้าตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐบาลก็ดี หรือในที่ดินของเอกชน แต่ได้อุทิศให้เป็นสมบัติสำหรับศาลเจ้าโดยสิทธิขาดแล้วก็ดี ในเขตกรุงเทพมหานครให้มีโฉนดไว้ในนามกรมพระนครบาล หัวเมืองนอกจากเขตกรุงเทพมหานครให้มีโฉนดหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินไว้ในนามกรมปกครองกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น ซึ่งตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 4 โจทก์นำสืบว่าเป็นของโจทก์ ก็ได้ระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่า กรมพระลำปางค์ กระทรวงมหาดไทย (ศาลเจ้าเจตติง) กรมพระลำปางค์ กระทรวงมหาดไทย ก็คือกรมปกครองหรือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบันนี้ โดยเปลี่ยนชื่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 เมื่อดินตามโฉนดเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในปกครองของรัฐบาลตามกฎหมายบัญญัติดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจึงมีอำนาจแต่งตั้งนายวิชาญ เอกเจริญโอสธ เป็นผู้จัดการปกครองศาลเจ้าโจทก์ได้ตามกฎหมายบัญญัติดังกล่าว ข้อ 13 และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้าแล้วตามกฎหมายบัญญัติดังกล่าวข้อ 14 กำหนดให้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้ามีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไปในกิจการเพื่อประโยชน์แก่ศาลเจ้าในฐานะและกาลอันสมควร และมีอำนาจหน้าที่เข้าเป็นโจทก์หรือจำเลยในอรรถคดีทั้งแพ่งและอาญาอันเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ศาลเจ้าทุกประการดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องแม้จะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดเลขที่ 8504 ก็ตาม

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์นำสืบนอกเหนือคำฟ้องนั้น เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้อง
ไว้แล้วว่า โจทก์เป็นกุศลสถานประเภทศาลเจ้ามีนายวิชาญ เอกเจริญโอสธ เป็นผู้
จัดการปกครองศาลเจ้าตามสำเนาทะเบียนศาลเจ้าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 ที่ดิน
ของโจทก์ลงชื่อถือกรรมสิทธิ์โดยกระทรวงมหาดไทยปรากฏตามสำเนาแผนที่จำลอง
ในโฉนดที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ซึ่งเขตแผนที่จำลองดังกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของฟ้อง ดังนั้นจึงเห็นว่าโจทก์มิได้นำสืบนอกเหนือคำฟ้อง

ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า กรมพะลัภังค์กระทรวงมหาดไทย ก็คือ
กรมปกครองหรือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันนั้นเห็นว่า การ
ประกาศเปลี่ยนชื่อหน่วยราชการเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปย่อมเป็นเรื่องที่ศาลรู้
เองและหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
84(1) หาได้เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น